٥- إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان : إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين ، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطناً له ، فإنه يلزمه إتمام الصلاة ؛ لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه . فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي ، أو عمل ينقضي ، فإنه مسافر يقصر الصلاة .

ثانياً : الجمع بين الصلاتين ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : في مشروعية الجمع بين الصلاتين ، ومن يباح له ذلك :

يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما ؛ لحديث معاذ : (أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أَخَّرَ الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار . وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء)[1] . وسواء أكان سائراً أم نازلاً ؛ لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه . إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع ؛ لأن النبي ﷺ لم يجمع بمنى وقد كان نازلاً .

ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ؛ لقول ابن عباس : (جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وفي رواية (من غير خوف ولا سفر)[2] فلم يبق إلا عذر المرض ، ولأنه ﷺ : (أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين) . والاستحاضة نوع من المرض ، وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي : لمَ فعل ذلك؟ قال : (كي لا يُحرِجَ أمَّتَه) . فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع ، مريضاً كان

(١) رواه أبو داود برقم (١٢٠٨) ، والترمذي برقم (٥٥٣) ، وقال : حسن غريب . وصححه الألباني (الإرواء برقم ٥٧٨) .

(٢) رواهما مسلم برقم (٧٠٥) ٤٩ -٥٤ .